

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N.º.....LC2262.....

Tocache,

05 DIC 2022

VISTO:

El memorándum N° 0633 2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 29 de noviembre de 2022, el Informe Técnico Final N°014-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 28 de noviembre de 2022 y demás actuados que se adjuntan como antecedentes en folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, Mediante Resolución Directoral UGEL -T. N° 001663-2018, de fecha 10 de diciembre del 2018, se instauro proceso Administrativo Disciplinario Richard Elmer Correa Miranda, director en el año 2019, en la Institución Educativa N° 0688, Cañuto, del distrito de Pólvora, provincia de Tocache.

Por presuntamente haber incurrido en la falta Administrativa prevista en el artículo 48° literal e) de la ley N° 29944 Ley de forma Magisterial, que suscribe "abandonar el cargo injustamente". Concordante con el artículo 82 del Decreto Supremo N°007-2015-MINEDU, que modifican artículos del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013 ED "El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal.

Dentro del plazo legal se notificó la Resolución Directoral UGEL-T. N° 000882-2019, de fecha 13 de marzo del 2019, que contiene la instauración del CPADD con la finalidad que los profesores; ELMER RICHARD CORREA MIRANDA, TARCILA SABINA MEDINA DOMINGUEZ Y ENMA TUMBAJULCA PEREDA, docentes de la I.E. N° 0688, Cañuto, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, mediante cedula de Notificación N° 090-2019, con fecha 09 de julio del 2019, con la finalidad de que ejerzan su derecho a la defensa señalando el plazo máximo de cinco (5) días hábiles conforme le establece el artículo 38 de la Resolución Viceministerial N091-2015-MINEDU, contados a partir del día siguiente de la notificación, presente su descargo y los medios probatorios que crea conveniente a su defensa.

Cabe señalar que el docente en cuestión, presentó Oficio N° 026-2019.D-I.E. N°0011.V. A-P/T con fecha 11 de julio del 2019, donde realiza su descargo por instauración de proceso Administrativo Disciplinario, detallando lo siguiente: "Mi persona participó en la huelga solo tres días" que se puede evidenciar en el INFORME DE HORAS EFECTIVAS 2018, mes de junio que adjunto a su descargo.

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Por lo que los administrados presentan su descargo argumentando lo siguiente: "Se nos imputa la presunta falta regulada en el artículo 48 inciso e) de la ley N° 29944, en nuestra calidad de docentes, consistente en a) abandonar el cargo Injustificadamente.

002262

La presunta falta imputada tiene como sustento fáctico la huelga nacional realizada por maestros en el mes de junio del año 2018, según se advierte del informe preliminar N.º 033-2018-GRSM-UGEL 1/CPPADD, de fecha 24 de julio del 2018, es decir el argumento básico para imputar la falta al recurrente es de haber declarado ilegal la huelga, por tanto, el tema central es determinar si en el proceso disciplinario se ha logrado verificar la concurrencia de las exigencias legales para considerar inasistencia injustificada lo inconcurrencia al centro de trabajo durante el periodo de huelga.

El tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N.º 008-2005 PJ/TC, ha precisado que la huelga es un derecho que (), consiste en la suspensión colectiva de la actividad laboral la misma que debe ser acotada por lo mayoría de los trabajadores y de efectuarse en forma voluntaria y pacífica sin violencia sobre las personas o bienes y son abandono del centro de trabajo". (el subrayado es agregado nuestro), así mismo el art. 39 del Reglamento de fomento de Empleo, establece en relación a la inasistencia injustificada los días de inasistencia Injustificado en caso de huelga legal, se computan desde el día siguiente al requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores mediante cartelón colocado en lugar visible de la puerta principal del centro trabajo bajo constancia NOTARIAL O A FALTA DE NOTARIO bajo constancia Policial, siempre y cuando la resolución que declara legal la huelga haya quedado consentida o ejecutoriada (...). vale decir, la acotada norma legal, establece dos supuestos, siendo estos:

a) Que la huelga hubiere sido ilegal mediante resolución administrativa con calidad de pronunciamiento firme y b) Que el empleador requiera a los trabajadores su reincorporación al centro de trabajo mediante colocación de cartelones visibles en la puerta principal, la misma que debe ser constatada por un notario o por la autoridad Policial con lo cual se colige que el computo de las inasistencia injustificadas se iniciara a partir de los supuestos establecidos en el artículo antes indicado, ello así también lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente recalcado N.º 02865-2010-PA/TC, cuando en el fundamento sexto refiere: Tenemos entonces que los días de inasistencia injustificados en caso de declararse la ilegalidad de la huelga se computan desde el día siguiente de realizado el requerimiento colectivo por el empleador, cuando se tenga conocimiento que la declaratoria de legalidad de la huelga haya sido confirmada.

De la revisión de los actuados del proceso sancionador, no se advierte que el recurrente haya requerido para que se reincorpore a su centro de trabajo. luego que se haya publicado en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO, la resolución que declara legal la huelga emitida por el Ministerio de Educación, siendo esto así no se ha probado que el suscrito se haya resistido a regresar a las aulas: por lo que su inasistencia al centro de trabajo durante el periodo de huelga no puede ser calificada como inasistencia injustificada, en tanto que se han producido en el contexto de la suspensión de las labores a causa de la huelga; derecho que se encuentra protegido por el art. 28 de la Constitución Política del Estado, precisamente así lo establecido por la segunda sola de Derecho Constitucional y Social transitoria de la corte suprema de la Republica en la Casación Ne 15537-2015-LIMA y en la Casación N.º 2698 -2016- La Libertad, así como por el Tribunal Constitucional en los fundamentos 239 y 240 de la sentencia dictada en el expediente N.º 021 2012-PI/TC 008-20013-PI/TC, 009-2013-PI/TC, 010-2015-PI/TC, en cuanto este máximo tribunal asume el abandono de cargo no puede derivar de la inasistencia al centro de trabajo a causa del ejercicio del derecho de Huelga, se requiere que la Inasistencia sea motivada por decisión injustificada del maestro, no por el ejercicio del derecho a la huelga.

En razón a lo expuesto corresponde a la comisión analizar y evaluar el descargo de los recurrentes, examinando los medios probatorios de la defensa asimismo contrastar con la documentación recabada como parte de la investigación doctrina, jurisprudencia entre otros instrumentos legales y sopesar con prudencia las ventajas e inconvenientes de las acciones realizadas por los docentes mencionados. su importancia. trascendencia y/o perjuicio causado.

4.1 Régimen disciplinario aplicables:

- De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que los impugnantes prestan servicios bajo las disposiciones de la Ley N.º 29944 Ley de Reforma Magisterial su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 004-2013-ED y modificadoras.

4.2 El derecho a huelga en el Sector Educación:

En el Art. 28 de la Constitución Política del Perú, establece Derechos colectivos del trabajador, Derecho de sindicación negociación colectiva y derecho de huelga B estado reconoce los derechos de sindicación negociación colectiva y huelga Cautela su ejercicio democrático.

- i) Garantiza la libertad sindical.
- ii) Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales.

La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito del concertado

- iii) Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social, señala sus excepciones y limitaciones.

- En el Art. 42 de la carta Magna se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional

En el Capítulo XVI del reglamento de la Ley N° 29944, aprobado por el Decreto Supremo N° 004 2013-ED y modificado por el Decreto Supremo N° 013-2016-MINEDU, se ha previsto lo Negociación Colectiva para los docentes del régimen de dicha norma, estableciéndole además en el literal e) del artículo 2017-8 que "De no llegarse a un consenso en la etapa de conciliación ambas partes, de común acuerdo podrán acudir a un proceso arbitral salvo que los docentes decidan ir a la huelga.

6.- Con relación de huelga de los docentes en el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 28988. Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial, precisa que el personal de las instituciones Públicas podrá ejercer su derecho de huelga a través de sus Organizaciones Gremiales. Además, el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece "La declaración de huelga presentada por los precitadas Organizaciones Gremiales será conocida y resuelta por el Ministerio de Educación, en caso que las Organizaciones Gremiales de nivel regional declaren la huelga con un pliego de reclamos específico de competencia exclusiva del Gobierno Regional será.

Conocida y resuelta por la Dirección Regional de Educación en primera instancia y el Gobierno Regional en segunda instancia "Por consiguiente la huelga para los profesores comprendidos en la Ley N° 29944, se encuentra debidamente regulado y para la realización de la misma, que puede ser temporal o indefinida se requiere de autorización caso contrario podrá determinarse su legalidad, así como otras responsabilidades.

En relación a la falta administrativa prevista en el artículo 48° de Ley N° 29944. concordante con el numeral 4 del artículo 82 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED. Se tiene que el recurrente ha incurrido en inasistencias injustificadas a su centro de trabajo correspondiente al mes de junio de 2018, al haberse plegado a la huelga de docentes y conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes dicho ejercicio exige que la huelga haya cumplido con el procedimiento que la autorice y permita su realización de acuerdo a la regulación establecido caso contrario se podría imputar inasistencias injustificadas.

Cabe indicar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Reglamento de la Ley N° 28988. aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2007-ED, constituyen formas irregulares de suspensión del servicio educativo en dichas instituciones formas irregulares de suspensión educativas, los paros o cualquier otro tipo de interrupción del referido servicio, por decisión unilateral del mencionado personal cualquier sea la denominación que se lo de, que no constituya el ejercicio del derecho de Huelga declarada cumpliendo los requisitos establecidos en este Reglamento.

Mediante Resolución de secretaría general N° 157-2018-MINEDU, de fecha 19 de junio del 2018 se resolvió declarar ilegal la Huelga Nacional Indefinida que llevan a cabo los docentes de las Regiones Amazonas, Ancash, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, etc., al incurrir en los supuestos previstos en los literales, A) B) y D) del artículo 20 del Decreto Supremo N° 017-2017-ED. asimismo, en la parte considerativa de la precitada resolución mediante Informe N° 464-2018-MINEDU/VMGP DIGEDD-DITEN, de fecha 19 de junio de 2018, la Dirección Técnica Normativa de Docentes señala que: 1) el ministerio de Educación a través de las siguientes resoluciones de Secretaría General N° 137-2018-MINEDU 138-2018-MINEDU. 141-2018, MINEDU. 142-2018 MINEDU 144-2018, MINEDU. 148-2018. MINEDU. 149-2018, MINEDU. 150-2018, MINEDU. 151 2018 MINEDU, 152-2018 y MINEDU. 153-2018, declara improcedente las comunicaciones del acatamiento de la Huelga Nacional indefinida convocada a partir del 18 de junio del 2018. comunicada por el denominado. Presidente del Comité de Lucha Nacional de las Bases Regionales del SUTEP, en 25 regiones del país. qué asimismo las regiones de Amazonas Ancash. San Martín, Tacna. Tumbes y Ucayali no han comunicado e acatamiento de la huelga, sin embargo se advierte ausencia del personal docentes... que pese a declararse la imprudencia de las comunicaciones del atacamiento de la huelga en los regiones...se ha determinado que parte de los docentes han paralizado sus labores.

De lo señalado el ejercicio de la huelga se exige cuando se haya cumplido con el procedimiento que lo autorice y permita su realización de acuerdo a la regulación establecida. En ese sentido teniendo la declaración de ilegalidad fue publicada en el Diario Oficial "EL PERUANO", el día 20 de junio de 2018, se consideran para el presente proceso que el Profesor a partir del 21 de junio de 2018, ha incurrido en abandono de cargo al no haber asistido a su centro de trabajo las fechas 21, 22, 25, 26, 27 y 28 del mes de junio del 2018 y las fechas 18, 19 y 20 de junio de 2018, se encuentran justificados, toda vez que son anteriores a la declaración y publicación de la ilegalidad de la huelga.

88888

002262

En relación a la huelga, se debe precisar que todo derecho constitucional no es absoluto, por lo que resulta válido para su ejercicio determinados parámetros o límites, los mismos que se encuentran regulados en la ley de la materia, es así que el fundamento 7 de la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0026-2007-PI/TC señala embargo, el derecho de Huelga, como todos los derechos no puede ser considerado como un "sin derecho a huelga, como todos los derechos, no puede ser considerados como un derecho absoluto, sino que puede ser limitado por la legislación vigente, razón por la cual resulta admisible que mediante una ley el Estado module su ejercicio, dado que la huelga no es un derecho absoluto, sino regulable: por ende, tal como lo indica el fundamento 26 de la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0025-2007-PI/TC "debe efectivizarse en armonía con los demás derechos, además la Constitución Peruana reconoce límites al ejercicio del derecho de huelga, en la medida que en principio no existen derechos fundamentales absolutos, debiendo protegerse o preservarse no solo otros derechos fundamentales sino también otros bienes constitucionalmente protegidos".

En referencia a lo establecido en el artículo 73° del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aplicable supletoriamente al presente caso, conforme el art. 86° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la referida ley, corresponde acotar que si bien dicho artículo, establece la posibilidad de aplicación al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo a los servidores públicos, en el presente caso se advierte que los docentes nombrados y contratados tienen normas especiales como se ha especificado con anterioridad, las cuales están regidas por la ley 29944, su Reglamento y sus modificatorias, y el reglamento de la ley 29888 (en cuanto a los límites del ejercicio de la huelga en relación a la educación básica como servicio esencial), por lo que no correspondería aplicar el reglamento de la ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

SOBRE LA TIPIFICACION DEL HECHO Y LA SANCION A IMPONERSE

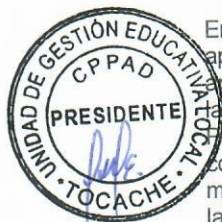
TIPIFICACION: La conducta del docente ELMER RICHARD CORREA MIRANDA director en el año 2019 de la Institución Educativa N° 0688, Cañuto, del distrito de Pólvora, provincia de Tocache, se encuentra tipificado en la falta Administrativa prevista en el artículo 48° literal e) de la ley N° 29944 Ley de forma Magisterial, que suscribe abandonar el cargo injustamente". Concordante con el artículo 82 del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU, que modifican artículos del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la Inasistencia Injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses correspondiéndole la sanción de cese temporal.

SANCION A IMPONERSE.- El art. 43° de la ley 27444-Ley de Reforma Magisterial, detalla los siguientes "Los profesores que desempeñan las áreas señaladas en el art. 12 de la presente Ley, que transgreden los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurrir en responsabilidad administrativa son pasible de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario, las que aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso, las sanciones son: (...) C) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta doce (12) meses.

CALIFICACION Y GRAVEDAD DE LA FALTA: Las faltas se califican por la naturaleza de la acción u omisión, su gravedad se determina evaluando de manera concurrente las condiciones siguientes, señaladas en el art. 78° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ley 29944 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED. (...) e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: puesto que el accionar de la procesada ha generado afectación a los intereses del estudiante, vulnerando un derecho fundamental como es el de la Educación

En ese orden de ideas, tenemos que las inasistencias injustificadas y el abandono de cargo realizado por los profesores mencionados, ameritan una sanción administrativa, SIN EMBARGO, por el déficit de profesores de la UGEL - TOCACHE, que se evidencia en la no existencia de docentes en el cuadro de méritos, así como en el presente año, tuvimos el retraso del inicio de labores académicas en (200) Instituciones Educativas en nuestra Jurisdicción por falta de (250) plazas presupuestales codificadas, las cuales eran atendidas en años anteriores como presupuesto adicionales de la Región, pero al no tener el código reflejado en el sistema NEXUS era imposible contratar y atender esta gran necesidad, el mismo que recién se pudo realizar en el mes de junio, debido a que el Ministerio de Educación de manera excepcional autorizo la asignación de noventa y seis (96) plazas presupuestadas con código NEXUS en el presente año, hecho que permitió atender parcialmente la demanda educativa de los padres de familia y autoridades de los centros poblados quienes a través de visitas constantes y memoriales expresan su preocupación y malestar.

Cabe precisar que la UGEL-TOCACHE, atiende al mayor número de instituciones educativas de la Región San Martín. (307) instituciones educativas y por ende la que cuenta con el mayor número de docentes involucrado



en esta falta administrativa en un total (580 docentes), por lo que teniendo como compromiso de la gestión escolar el cumplimiento de la calendarización y de las horas pedagógicas mínimas anuales por cada modalidad y nivel/ciclo educativa tal como lo establece la RESOLUCION MINISTERIAL N° 712-2018-MINEDU, que señala: La LE o programa debe cumplir el 100% de horas pedagógicas mínimas anuales establecidas en la presente norma Técnica. (...). las cuales desde ya se vieron afectadas por los motivos expuestos en el párrafo anterior y siendo que no podemos continuar afectando al servicio educativo y en especial a los estudiantes, conlleva a esta comisión a tomar la decisión de manera EXCEPCIONAL ABSOLVER al docente ELMER RICHARD CORREA MIRANDA director en el año 2019 de la Institución Educativa N° 0688, Cañuto, del distrito de Pólvora, provincia de Tocache.

Que. cabe mencionar además que el interés Superior del Niño y el Adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse físico, mental, moral espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

Que el mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las Instituciones públicas o privadas de bienestar.

Según el artículo 53°- El estudiante "El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo, Le corresponde: a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral: recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación conforme lo señala el Artículo 56- El Profesor "El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud, física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran". De la Ley General de Educación - Ley N°28044. Con lleva a esta comisión a tomar lo decisión de manera excepcional ABSOLVER al profesor antes mencionado.

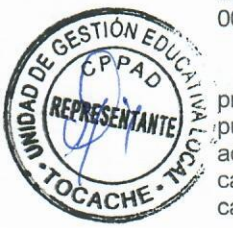
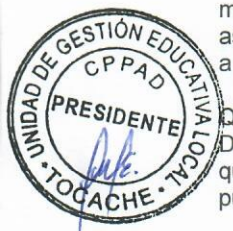
De conformidad con los artículos 73° y 74° de la ley N° 28044- Ley General de Educación y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-ED, modificado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU. la ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 004-2013-ED. Decreto Supremo N 007-2015-MINEDU, que modifican los artículos del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. Decreto Supremo N° 004 2019-JUS. que aprueba el texto único Ordenado de la ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General y estando a lo facultado por la Resolución Directoral Ugel T- N° 0001409. de techo 02 de octubre del 2018.

Este colegiado pone de conocimiento que la figura de la prescripción no figura ni se aplica para el presente caso por cuanto estamos tratando de un caso delicado como es el de violencia sexual y que esto no puede quedar impune tal es así que del sistema SIMEX en el casillero del docente cuestionado todavía no se activa la figura de la prescripción, por tanto, se pone de conocimiento al ente superior para su conocimiento, cabe señalar que actualmente se cuenta con mucha carga laboral, pero que se viene dando tramite a varios casos incluidos el presente.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6. 1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

Que la Comisión Permanente de los Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL-T, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y



LC2262

análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo disciplinario y pronunciarse sobre este caso en particular.

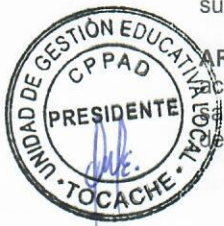
SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER al docente ELMER RICHARD CORREA MIRANDA director en el año 2019 de la Institución Educativa N° 0688, Cañuto, del distrito de Pólvora, provincia de Tocache. por la supuesta falta administrativa prevista en el artículo 48° Literal e) de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, que suscribe, "Abandonar el cargo injustamente".

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Nexus, y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°. - Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 4°. - **ENCARGAR** al responsable de la Oficina de secretaria general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Ing. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

